

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2583/2532

นาย ดำรง ค์ เชียงทอง
นาย เนียหยวย หรือเขียนวย แซ่ จีง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 572, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 249

โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์คันที่ถูกรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ชนเสียหายและเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวในขณะที่ถูกชน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้.

จำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยคำจูน ให้การว่า หากจะต้องรับผิดชอบโจทก์แล้วก็จะรับผิดชอบไม่เกินจำนวน 100,000 บาทของความเสียหายบุคคลภายนอกทั้งหมด มิได้ให้การถึงว่าได้จ่ายค่าทำรั้วที่เสียหายไปแล้ว 15,000 บาท จึงเป็นเรื่องที่มีได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การ แม้โจทก์และจำเลยที่ 2 จะแถลงรับข้อเท็จจริงต่อศาลว่าจำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่ารั้วไปแล้ว ก็เป็นเรื่องนอกประเด็น จำเลยที่ 2 จะฎีกาว่าความรับผิดชอบของตนต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกยังคงเหลือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 85,000 บาท ไม่ได้ เป็นเรื่องที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามป.วิ.พ. มาตรา 249.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ กับจำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยคำจูน ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากลูกจ้างของจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดจำนวน 213,350 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิด

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า โจทก์มิใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ที่ถูกทำละเมิด ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 มิได้เป็นฝ่ายประมาทโจทก์มิได้เสียหายตามฟ้อง และจำเลยที่ 2 รับผิดชอบความเสียหายของบุคคลภายนอกในอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 100,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 90,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิด

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สำหรับประเด็นข้อแรกจำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-1188 นนทบุรี โดยตามสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนเอกสารหมายเลข 11 ปรากฏชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการเป็นผู้ประกอบการขนส่งและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และการเสียหายหลังเกิดเหตุอีก 2 ครั้งได้เสียในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการ และตามเอกสารหมายเลข 7 กับ 9 นายจุนฉี เชียงวอง ให้การกับพนักงานสอบสวนมีข้อความว่ารับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสีแสงโยธการ มิได้กล่าวพาดพิงถึงโจทก์คดีนี้แต่อย่างใด เห็นว่า โจทก์มีหนังสือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-1188 นนทบุรี ตามเอกสารหมายเลข 1 และตัวโจทก์ได้เบิกความประกอบเอกสารดังกล่าว

ยืนยันว่า ได้เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการ จำเลยที่ 2 มิได้นำสืบให้เห็นว่าหนังสือสัญญาเข้าซื้อตามเอกสารหมายเลข 1 เป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นโดยที่โจทก์มิได้เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการแม้ภายหลังเกิดเหตุ 2 ปี จะยังเสียภาษีรถยนต์คันดังกล่าวในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการตามเอกสารหมายเลข 11 และในชั้นสอบสวนนาย จุณฉีเชียงวอง ผู้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการ จะได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงโจทก์คดีนี้ก็ไม่ใช่เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าโจทก์ไม่ได้เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการ และโจทก์มีนายบุญโฮม สมคะเนย์ ผู้ขับซื้อรถยนต์คันดังกล่าวในวันเกิดเหตุเป็นพยานเบิกความว่า นายบุญโฮมเป็นลูกจ้างของโจทก์ ทำหน้าที่ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 แม้จำเลยที่ 2 จะได้นำสืบว่าในชั้นสอบสวนนายบุญโฮมได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมายเลข 8 โดยนายบุญโฮมให้การว่าเป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการ คำให้การในชั้นสอบสวนดังกล่าวเป็นเพียงพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อยกว่าคำเบิกความของนายบุญโฮมที่ได้เบิกความต่อศาลซึ่งคู่ความมีโอกาสได้ซักถามต่อหน้าศาล ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าโจทก์ได้เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสี่แสงโยธการตามหนังสือสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข 1 และโจทก์เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวในขณะที่เกิดเหตุ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้ จำเลยที่ 2 ฎีกาต่อไปว่าจำเลยที่ 2 ได้ให้การไว้ในคำให้การข้อ 6 ว่า "... หากจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบโจทก์แล้ว จำเลยที่ 2 ก็รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงิน 100,000 บาท ของความเสียหายบุคคลภายนอกทั้งหมดที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้..." ฉะนั้น เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 2 ได้แถลงรับข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลว่า จำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่ารัวให้แก่สมาคมหนังสือพิมพ์ไปแล้วเป็นเงิน 15,000 บาท ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก จึงยังคงเหลือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 85,000 บาทนั้น เห็นว่าตามคำ

ให้การของจำเลยที่ 2 ดังกล่าว จำเลยที่ 2 มิได้ให้การถึงว่า จำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่าทำ
รั้วให้แก่สมาคมหนังสือพิมพ์ไปแล้ว 15,000 บาท จึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 มิได้ยก
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การแม่โจทก์และจำเลยที่ 2 จะได้แถลงรับข้อเท็จจริงตาม
รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลว่า จำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่ารั้วให้แก่สมาคม
หนังสือพิมพ์ไปแล้ว 15,000 บาท ก็เป็นเรื่องนอกประเด็น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีได้
ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว
ฎีกาของ จำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ